

시 정 사 항

1. 제 목 : 교통유발부담금 경감 신청 및 청구 부적정

2. 관계기관 : ○부, △△병원, ◇◇병원

3. 내 용 : 우리공단 본사 및 각 소속기구에서는 교통난 완화대책의 일환으로 도시교통정비지역 내에서 교통유발의 원인이 되는 일정규모 이상의 시설물 소유자에 대하여 원인자부담 원칙에 따라 부과하는 교통유발부담금을 일부 납부하고 있습니다.

가. 교통유발부담금 경감 신청에 관한 사항

우리공단 본사에서는 2015.01.01.부터 2017.12.31.까지 [표 1]과 같이 원주시가 부과하는 ‘교통유발부담금’을 5,406천 원 상당 납부하였습니다.

[표 1] 연도별 본사 교통유발부담금 납부 현황

(단위: 원)

구분	2017	2016	2015	계	비고
금액	#,###,###	#,###,###	#,###,###	#,###,###	

산업통상자원부는 「에너지이용 합리화법」 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등) 및 같은 법 시행령 제15조(에너지이용 효율화조치 등의 내용)에 따라 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」을 고시하고 있으며, 같은 규정 제17조(승용차 운행 자제방안 강구)¹⁾에 따라 승용차 요일제를 의무적으로 실시하여야 합니다.

또한 국토교통부의 「도시교통정비 촉진법(이하 ‘촉진법’이라 한다)」 제38조(부담금의 경감)에 따라 ‘시설물의 소유자가 시설물을 출입하는 교통량을 줄이기 위한 프로그램을 실시하는 경우’에는 교통유발부담금에 대해서 경감을 받을 수 있도록 정하고 있습니다.

- 1) 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제17조(승용차 운행 자제방안 강구) ① 공공기관은 승용차 요일제를 의무적으로 실시하여야 하며, 세부적인 사항은 별표 7에 따른다. 다만, 경차 및 환경 친화적 자동차, 장애인사용 승용차(국가유공자 자동차표지 부착차량, 장애인 동승차량 포함), 긴급자동차, 보도용자동차, 외교용자동차, 군용자동차, 경호용자동차, 화물자동차, 특수자동차, 승합자동차, 임산부 및 유아동승차량 등과 민간 차량은 제외하고, 기타 기관별 특성을 감안하여 승용차 요일제 운행이 곤란한 차량은 자체 위원회의 심의를 거쳐 제외할 수 있다.
- ② 제1항의 단서에도 불구하고 공공기관 종사자가 소유한 화물자동차, 승합자동차는 승용차 요일제를 제외하지 아니한다.
- ③ 지방자치단체 등 관련 공공기관은 승용차운행 자제 기업 또는 차량에 대하여 교통유발 부담금 경감, 공공시설 이용료 할인 등 인센티브를 제공하여 민간부문 승용차 운행 자제를 유도한다.

따라서 ○○ △부에서는 정부 정책을 적극적으로 이행할 수 있도록 승용차 요일제를 의무적으로 실시하고 「도시교통정비 촉진법 시행령」 제24조(부담금의 경감)제2항에 따라 원주시 조례로 정하고 있는 교통량 감축활동 종류에 따른 경감률을 적용받아 교통유발부담금을 경감 받을 수 있도록 업무에 철저를 기하여야 합니다.

그런데 2018년 □□병원 종합감사 시 본사 및 각 소속기구의 교통유발부담금 경감내역을 확인한 결과, 본사는 원주혁신도시 이전에 따른 혁신도시 내 대중교통시설 미비 등으로 직원들의 교통 불편 해소를 위하여 승용차 요일제 운영을 실시하지 못하였으나, 2018.01.02.부터 승용차 요일제(5부제)를 실시하고 있으므로 원주시에 교통유발부담금에 대한 경감 신청을 통하여 경비를 절감할 수 있는 사실이 있습니다.

[표 2] 연도별 본사 교통유발부담금 경감 예상금액 현황

(단위: 원)

구분	부담금납부액	경감률	경감금액	차감후납부액	비고
2015	#####	15%	####	####	
2016	#####	15%	####	####	
2017	#####	15%	####	####	
합계	#####		####	####	

나. 장례식장 교통유발부담금 임대업체 청구에 관한 사항

우리공단 보훈병원에서는 각 병원의 장례식장 운영을 외부업체에 임대하고 있으며, 장례식장 재산세(건물세, 토지세)는 '계약자(병원)'의 부담으로 하고, 그 이외 장례식장의 부대시설을 포함한 모든 시설에 부과되는 일체의 공과금(전기, 상하수도, 정화조 청소, 폐기물 처리비용 등)은 '계약상대자(외부업체)'가 부담하도록 정하고 있습니다.

또한 도시교통정비 촉진법 제36조(교통유발부담금의 부과·징수)제2항에 따라 교통유발부담금의 부과대상은 제3조제1항제1호에 해당하는 지역에 있는 시설물로서

- 2) 「도시교통정비 촉진법」 제3조(도시교통정비지역의 지정·고시) ① 국토교통부장관은 도시교통의 원활한 소통과 교통편의의 증진을 위하여 다음 각 호의 지역을 도시교통정비지역으로 지정·고시할 수 있다.
1. 인구 10만명 이상의 도시(도농복합형태의 시는 읍·면지역을 제외한 지역의 인구가 10만명 이상인 경우를 말한다)
 2. 제1호외의 지역으로서 국토교통부장관이 직접 또는 관계 시장·군수의 요청에 따라 도시교통을 개선하기 위하여 필요하다고 인정하는 지역
- ② (생략)

해당 시설물의 각 층 바닥면적을 합한 면적(제8항에 따라 부담금을 부과하지 아니하는 시설물에 해당하는 면적을 포함한다)이 대통령령으로 정하는 규모 이상의 것으로 한다면 정하고 있습니다.

그리고 같은 법 같은 조 제8항제3호에서 정하고 있는 ‘그 밖에 교통유발량이 현저히 적거나 공익상 불가피한 사유로 부담금 부과가 적절하지 아니한 시설물 또는 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」에 따른 국가유공자단체 등 비영리 공공단체가 직접 업무에 사용하는 시설물로서 대통령령으로 정하는 시설물’은 부담금을 부과하지 않지만, 시설물을 그 시설물의 목적 외에 사용하는 경우에는 그러하지 아니한다. 라고 정하고 있으며,

같은 법 시행령 제17조(부담금의 면제) 제1항 제6호 및 제10호에 따라 ‘「사회복지사업법」에 의한 사회복지시설과 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 보훈병원’은 교통유발부담금이 면제대상이며, 보훈병원의 시설물 중 시설물의 목적 외에 사용되고 있는 장례식장에 대해서는 보훈병원 소재지의 각 시의 조례에 따라 교통유발 부담금이 부과되어 [표 3]과 같이 납부하였습니다.

[표 3] 연도별 보훈병원 장례식장 등 교통유발부담금 납부 현황

(단위: 원)

구분	□□병원	○○병원	△△병원	◇◇병원	☆☆병원	계
2012	-	-	#,###,###	-	-	#,###,###
2013	-	-	#,###,###	-	-	#,###,###
2014	-	-	#,###,###	-	-	#,###,###
2015	-	-	#,###,###	-	-	#,###,###
2016	-	#,###,###	#,###,###	-	-	#,###,###
2017	-	#,###,###	#,###,###	-	-	#,###,###
합계	-	##,###,###	#,###,###	-	-	##,###,###

※ □□병원 임대업체에서 납부, ◇◇·☆☆병원은 교통 유발량이 적어 납부대상 제외

따라서 5개 보훈병원에서는 소재지 각 시에서 부과하는 교통유발부담금에 대한 부담금 경감신청을 통해 부담금을 경감하고 장례식장에 부과되는 교통유발부담금에 대해서 부담금을 납부한 후 임대업체에 청구하여 회수할 수 있도록 업무에 철저를 기하여야 합니다.

그런데 2018년 □□병원 종합감사 시 5개 보훈병원의 교통유발부담금 납부현황을 확인한 결과, □□병원은 장례식장에 부과된 교통유발부담금을 임대업체에서 직접 납부 하였으며, ○○병원과 △△병원은 장례식장에 부과된 ##,###천 원 상당의 교통유발부담금에 대해서 각 병원에서 납부한 후 장례식장 운영 임대업체에 청구하여 회수하여야 하나 감사일 현재까지 회수하지 않고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □이사는

- ○○에서 2018.01.02.부터 승용차 5부제를 실시하고 있으므로 △△시에 교통유발부담금에 대한 경감 신청을 통하여 경상경비를 절감할 수 있도록 하시기 바라며, (권고)
- 임대업체에 교통유발부담금을 청구하여 회수하지 않은 관련자 2명에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ○○병원장, △△병원장은

- 임대업체의 교통유발부담금 ##,###천 원 상당에 대해서 빠른 시일 내에 청구하여 회수하시기 바라며, (시정)
- ○○병원 임대업체의 교통유발부담금을 청구하여 회수하지 않은 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)